

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
0000861-27.2015.4.01.3805/MG**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

**REQUERENTE:** ANA DONIZETTI FELIPE DA SILVA

**REQUERIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**RELATÓRIO**

Cuida-se de Pedido de Uniformização de Lei Federal interposto pela parte autora contra acórdão de Turma Recursal de Minas Gerais que deu parcial provimento ao recurso inominado do INSS para afastar o direito à contagem majorada do tempo de serviço prestado nos períodos de 01/01/87 a 31/10/1989, 06/03/97 a 31/10/2004 e 21/05/2013 a 09/10/2013, trabalhado pelo segurado como auxiliar de serviços gerais e técnico de enfermagem para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho.

Afirma o recorrente que o entendimento do órgão de origem diverge do entendimento da TNU, discorrendo sobre a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial em favor de pessoa que realiza serviço de limpeza em ambiente hospitalar antes do advento da Lei nº 9.032/95, sem necessidade de comprovar a exposição habitual e permanente a agentes insalubres por meio de laudo técnico ou documento equivalente. Indica como paradigmas dois julgados da TNU e um do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Menciona jurisprudência desta Corte relacionada ao tema do uso de EPI e seus efeitos no reconhecimento do tempo de serviço especial e pugna ao final para que o incidente seja conhecido e provido, para o efeito de reformar o acórdão vergastado.

É o relatório.

**VOTO**

Nos termos do art. 12, §1º do Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução nº 586, de 30 de setembro de 2019), cumpre ao autor do Pedido de Uniformização demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal

Regional Federal OU súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.

No caso dos autos, cumpre inicialmente delimitar o objeto da matéria suscetível de cognição por este colegiado, à luz dos requisitos específicos de admissibilidade dessa espécie recursal. Conforme relatado, houve três períodos laborais que não foram aceitos como tempo de serviço especial, sob fundamentos diferentes. No que importa ao julgamento da causa, colijo trechos do acórdão recorrido (Evento 1, ACOR7):

4. Foi apresentado PPP (fls. 49/50), segundo o qual a autora laborou na empresa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Muzambinho: **a) de 01/01/1987 a 31/10/1989**, no setor de limpeza no cargo de serviços gerais, realizando atividades de *“limpeza e assepsia das instalações (mobiliário e imobiliário) ocupadas pelos pacientes (quartos, apartamentos, sanitários, enfermaria, etc.) pisos de corredores e demais dependências. Remover e reaplicar cera nos pisos. Esterilização de salas e dependências destinadas aos cuidados dos pacientes”*, não exposta a fatores de risco; **b) de 23/12/1993 a 20/05/2013**, no setor de enfermagem no cargo de técnica de enfermagem, nas atividades de *“auxiliar e/ou encaminhar os pacientes para internação, preparar e aplicar medicação básica e específica, auxiliar na higiene básica dos pacientes, efetuar curativos e outros procedimentos pós-operatórios ou de restabelecimento, verificar e registrar dados vitais básicos dos pacientes, relatar situações, efetuar assepsia de instrumento e objeto de uso em pacientes, auxiliar em atividades no centro cirúrgico, outras atividades afins”*, constando, no PPP, que de **23/12/1993 a 31/10/2004** a autora não esteve exposta a nenhum fator de risco e que de **01/11/2004 a 20/05/2013** esteve exposta a agentes químicos (álcool etílico e isopropílico) e a agentes biológicos (agentes patogênicos diversos - bactérias, vírus, fungos, etc.) sem uso de EPI eficaz.

5. Quanto ao lapso de **01/01/1987 a 31/10/1989** não há possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço especial, uma vez que a função de “serviços gerais” não contou com previsão em decreto e não foi juntado aos autos qualquer documento a comprovar a exposição a agentes nocivos durante o período em análise. Pelo contrário, o PPP apresentado indica expressamente a ausência de fatores de risco.

6. No tocante ao período de **06/03/1997 a 09/10/2013**, verifica-se, pela análise do PPP, que até 31/10/2004 a autora não foi exposta a nenhum agente nocivo, pelo que não reconheço como período especial o lapso de **06/03/1997 a 31/10/2004**. Frise-se que, em observações finais do PPP, consta que *“os agentes de risco informados no período de 01/11/2004 a atual (conforme laudos*

*técnicos contemporâneos) são os mesmos do período de 01/01/1987 a 31/10/2004, pois as atividades desenvolvidas bem como as áreas de trabalho possuem as mesmas características, visto que não houve nenhuma mudança substancial entre os períodos citados. Entretanto, não possui laudo técnico do último período referenciado. Os CBOs inseridos nos documentos são referentes a classificação atual, mesmo para períodos anteriores”. Não obstante, tendo em vista a exigência efetiva de laudo técnico após 05/03/1997; em que pese a supracitada observação, não é possível reconhecer a insalubridade da atividade exercida a partir de 06/03/1997 sem a existência do referido laudo técnico, nem que seja mediante análise de ausência de alterações no ambiente laboral e persistência dos agentes nocivos através de laudo posterior. (...)*

8. Frise-se que a autora requer o reconhecimento do labor especial até 09/10/2013. Contudo, o PPP apresentado (fls. 49/50) é datado de 20/05/2013, e não há, nos autos, qualquer outro documento que comprove a exposição da requerente a agentes nocivos de 21/05/2013 a 09/10/2013, pelo que não reconheço a especialidade deste período.”

Como se vê, para o primeiro período (item 5) o não reconhecimento da especialidade pautou-se pela impossibilidade de enquadramento por categoria profissional do auxiliar de serviços gerais que trabalha em ambiente hospitalar; quanto ao segundo período (item 6) o fundamento para afastar a especialidade foi a inexistência de laudo técnico para período posterior a 06/03/1997; e quanto ao terceiro período, por inexistência de documento indicando exposição a agente nocivo.

Traçado esse panorama, verifico que os dois únicos paradigmas válidos trazidos pelo recorrente no Pedido de Uniformização - o acórdão do TRF da 3ª Região não se presta a tal finalidade - não abordam, nem de modo periférico, as teses jurídicas adotadas como razões de decidir para os períodos de 06/03/1997 a 31/10/2004 e 21/05/2013 a 09/10/2013.

Desta feita, relativamente a esses dois períodos, tenho por não demonstrada a divergência jurisprudencial, donde não conheço do incidente de uniformização relativamente a esses capítulos do acórdão.

**Dito isso, a cognição a ser exercida neste recurso limita-se à possibilidade de reconhecimento como tempo de serviço especial do período compreendido entre 01/01/1987 a 31/10/1989, tomando como premissa fática que o autor laborou na função de serviços gerais em ambiente hospitalar e o PPP referente ao período indica não ter havido exposição a agentes nocivos.**

O paradigma apontado no Incidente de Uniformização enfrenta a questão sob o seguinte prisma:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO PELA AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO À PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ENTENDIMENTO DA TNU ACERCA DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE APÓS A LEI Nº 9.032/95. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO. ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE SERVIÇOS GERAIS. AMBIENTE HOSPITALAR. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI Nº 9.032/95. ESPECIAL. CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO. PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. PROCESSO REPRESENTATIVO NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, INCISO VII, ALÍNEA “A” DO RITNU. (...)

4.1. Ressalvado entendimento pessoal, este Colegiado Uniformizador tem se posicionado pelo reconhecimento de atividade especial, pelo agente nocivo biológico (item 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64), não só para os profissionais da área da saúde, mas também da limpeza e de serviços gerais de ambiente hospitalar (PEDILEF 200770510062607, Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES, DOU 09/12/2011).

4.2. Tendo em vista que a Autora laborou como auxiliar geral na Santa Casa de Paranaíba em período anterior à Lei nº 9.032/95, o intervalo de 01.08.1982 a 14.09.1982 deve ser considerado como atividade especial e convertido em comum para a finalidade buscada pela Autora, com o que se dá provimento ao Incidente somente nesta parte conhecida. (PEDILEF 5002734-80.2012.04.7011, Rel. Juíza Federal KYU SOON LEE, julgado em 17/04/2013).

Nesse cenário, tenho por suficientemente demonstrada a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma desta Turma Nacional e a divergência entre as teses jurídicas, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Uniformização relativamente a essa questão.

Por outro lado, a decisão da questão de fundo reclama a interpretação do conteúdo normativo do enunciado da Súmula 82 da TNU, segundo a qual:

*O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n.º 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.*

**A controvérsia que se coloca sob apreciação deste colegiado está em decidir se o reconhecimento do tempo de serviço especial para os**

**trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares, pelo enquadramento sob o código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64 reclama a efetiva demonstração de exposição a agentes biológicos ou se, ao contrário, pode ser feita mediante simples enquadramento por categoria profissional.**

O tema encontra soluções díspares até mesmo no âmbito desta Turma Nacional de Uniformização, onde se colhem precedentes recentes que ora partem da premissa de que é exigível a efetiva comprovação de exposição ao agente nocivo de forma habitual (v.g. PEDILEF nº5002452-70.2016.4.04.7118), ora determinam o reconhecimento do tempo de serviço especial mediante enquadramento por presunção de categoria profissional (v.g. PEDILEF 0015606-16.2013.4.01.3600), independentemente de prova da efetiva exposição.

Tendo em vista a multiplicidade de precedentes envolvendo este tema e a relevância da questão, entendo que é o caso de indicar este processo para afetação como representativo de controvérsia, conforme preconiza o art. 14, VI, do Regimento Interno desta TNU.

*No mérito, deverá o colegiado "decidir se, para o reconhecimento de tempo de serviço especial dos trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares por exposição aos agentes biológicos elencados sob o código 1.3.2 do quadro do anexo ao Decreto n. 53.831/64, exige-se a efetiva demonstração da exposição habitual àqueles agentes nocivos ou se, ao contrário, o enquadramento decorre de simples presunção de insalubridade por categoria profissional."*

Em face do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Pedido de Uniformização e, na parte conhecida, INDICAR sua afetação como representativo de controvérsia, nos termos do art. 14, VI, do Regimento Interno da TNU.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
0000861-27.2015.4.01.3805/MG**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL POLYANA FALCAO BRITO

**REQUERENTE:** ANA DONIZETTI FELIPE DA SILVA

**REQUERIDO:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**EMENTA**

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL.  
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE  
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERÍODO ANTERIOR  
À VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.032/95. AUXILIAR DE  
SERVIÇOS GERAIS QUE EXERCE ATIVIDADES EM  
AMBIENTE HOSPITALAR. INTELIGÊNCIA DA  
SÚMULA 82 DA TNU. TIPO DE ENQUADRAMENTO.  
AFETAÇÃO DO PROCESSO COMO REPRESENTATIVO  
DE CONTROVÉRSIA.**

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, afetar o tema como representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: " decidir se, para o reconhecimento de tempo de serviço especial dos trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares por exposição aos agentes biológicos elencados sob o código 1.3.2 do quadro do anexo ao Decreto n. 53.831/64, exige-se a efetiva demonstração da exposição habitual àqueles agentes nocivos ou se, ao contrário, o enquadramento decorre de simples presunção de insalubridade por categoria profissional.".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

POLYANA FALCÃO BRITO

Juíza Relatora